(ב) הכנסתה של קרן הנובעת ממימוש ניירות ערך שלה, יחולו עליה הוראות חלק ה' לפקודה."

תיקון סעיף 36

2. בסעיף 36 לחוק העיקרי, בסופו, יבוא "למעט הכנסה הנובעת ממימוש ניירות הערך של הקרן".

תוספת סעיף 39א

3. אחרי סעיף 39 לחוק העיקרי יבוא:

"ריווח הון מפדיון או מכירה של יחידות או תעודות השתתפות

"39א. ריווח הון מפדיון או מכירה של יחידה או תעודת השתתפות שנבע לבעליה, פטור ממס".

לוי אשכול
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון), תשכ"ה–1965 *

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 1 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג–1963[1] (להלן — החוק העיקרי), במקום הגדרת "איגוד מקרקעין" יבוא:

""איגוד מקרקעין" — איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד — מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית."

החלפת סעיף 7

2. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

"הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין

"7. המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין."

ביטול סעיף 8

3. סעיף 8 לחוק העקרי — בטל.

---

* נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט תשכ"ה (5 בינואר 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בח"ח 610, תשכ"ד, עמ' 163.

1 ס"ח 405, תשכ"ג, עמ' 156.